Dr. Rob van Eijk
Future of Privacy Forum

Leiden Legal Tech Program

Legal Research & Legal Fact-Finding

Universiteit Leiden
Leiden Centre of Data Science

© 2021, R. van Eijk, BY-NC-SA

Twee onderwerpen

- Hoe kun je effectief en zo compleet mogelijk zoeken in jurisprudentie of in grote hoeveelheden elektronische data?
- Hoe verloopt het proces van juridisch feitenonderzoek bijvoorbeeld bij een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke boete?

Tabel 1: Aantal ingekomen zaken in 2016-2020 (afgerond op tientallen)

	2016	2017	2018	2019	2020
Kantonzaken rechtbanken	**946.260**	**982.370**	**946.100**	**949.260**	**846.670**
Handelszaken (incl. arbeidszaken en kort gedingen)	450.370	368.980	342.390	358.310	289.760
Familiezaken	403.170	506.620	501.660	491.380	492.660
Strafzaken	52.690	59.400	59.110	64.760	29.340
Mulderzaken (excl. adres onbekend)	40.040	47.370	42.940	34.810	34.910
Civiele zaken (niet-kanton) rechtbanken	**278.970**	**268.090**	**255.890**	**258.740**	**242.660**
Handelszaken*	43.840	39.640	35.930	34.300	29.980
Toezicht afwikkeling insolventies**	16.560	13.590	10.640	9.600	7.080
Familiezaken	185.030	183.660	180.870	187.610	181.120
Rekesten aan de voorzieningenrechter***	33.530	31.200	28.440	27.230	24.480
Bestuurszaken rechtbanken	**111.700**	**97.630**	**96.620**	**103.760**	**98.480**
Bestuurszaken	48.490	41.100	37.000	36.940	35.230
Vreemdelingenzaken	30.760	31.980	33.410	40.970	32.270
Belastingzaken	32.450	24.550	26.220	25.850	30.980
Strafzaken (niet-kanton) rechtbanken	**176.950**	**169.170**	**162.740**	**168.140**	**159.480**
Gerechtshoven en bijzondere colleges	**65.240**	**62.390**	**59.860**	**57.530**	**47.570**
Handelszaken	9.000	8.230	7.670	7.040	6.330
Familiezaken	5.420	5.210	5.130	5.340	4.860
Belastingzaken	6.690	3.870	3.960	5.140	3.610
Strafzaken	34.580	34.790	33.340	32.440	26.970
CRvB	8.220	8.390	6.740	5.500	4.560
CBb	1.330	1.900	3.020	2.080	1.240
Totaal Rechtspraak	**1.579.120**	**1.579.650**	**1.521.210**	**1.537.430**	**1.394.860**

https://jaarverslagrechtspraak.nl/cijfers/

Publicatiegraad uitspraken in Nederland

- De publicatiegraad is niet 100%.
- Het streven is een zo hoog mogelijke publicatiegraad.
- Het ambitieniveau is ‘openbaar, tenzij’.

	2007	2016	2017	2018	2019	2020
Aantal gepubliceerde uitspraken	17.100	25.500	27.900	29.900	31.100	38.000
Per 1.000 relevante uitspraken	19	35	41	46	47	72

https://jaarverslagrechtspraak.nl/cijfers/

Zo compleet mogelijk zoeken?

- Jurisprudentieonderzoek is noodzakelijk om te kunnen filteren op uitspraken.
- De Hoge Raad publiceert vrijwel alles.
- Je kunt de griffie verzoeken om een kopie van een uitspraak, maar dan moet je wel weten welke partijen het betreft.
- Roljournaal (wat speelt er, rolnummer).

Verslaglegginsproblematiek

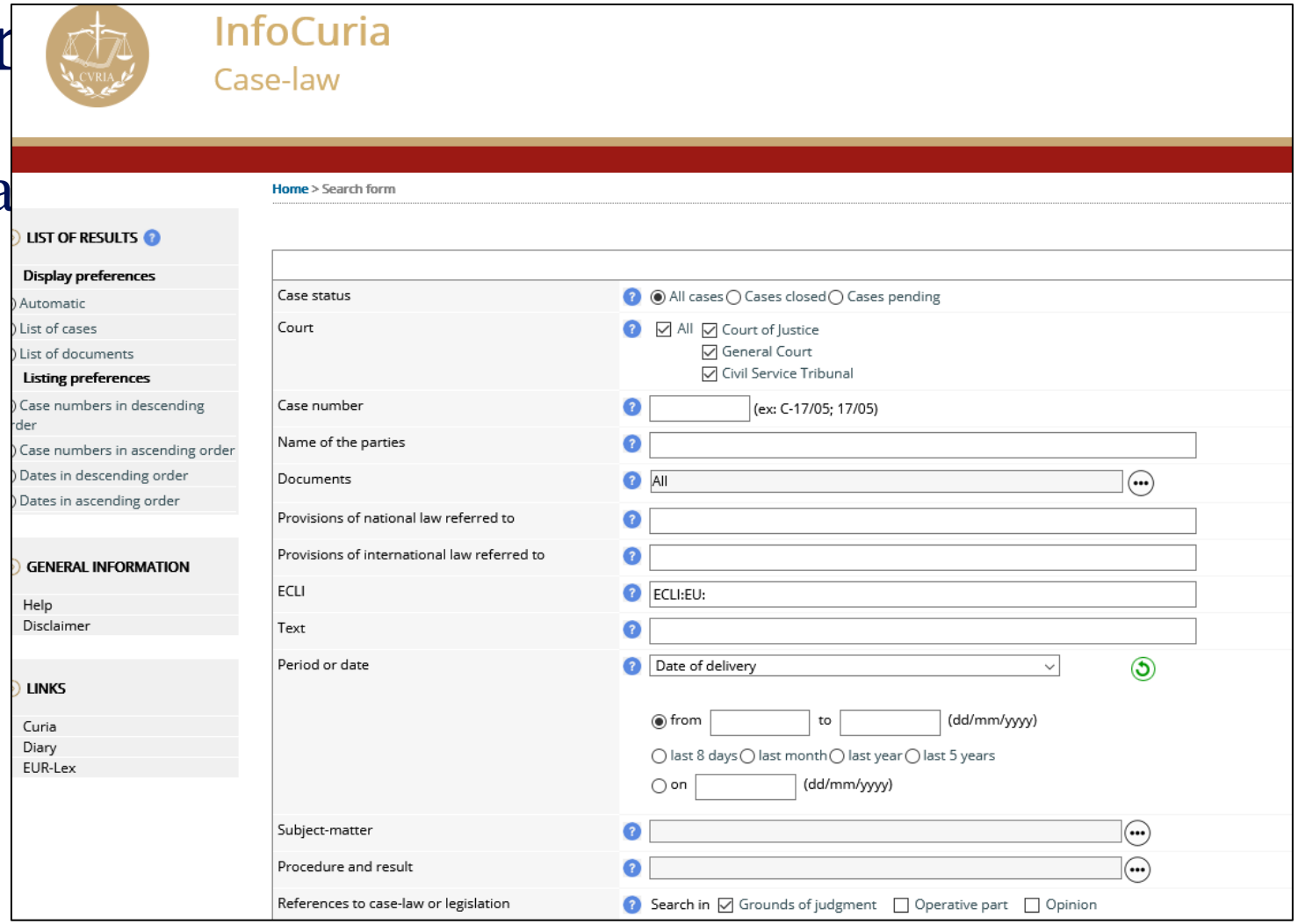
- Een dossier kan bijv. 20-30 pagina's bevatten met bijlagen.
- Een vonnis is vervolgens een samenvatting van acht pagina's en kan nuance missen.
- De motivering is belangrijk: hoe gaat een rechter om met open normen als redelijk en billijk in een gegeven omstandigheid?
- Een rechter ziet hoe mensen reageren, non-communicatieve signalen kunnen meespelen in de uitspraak.

Twee belangrijke bronnen

- CURIA - Het Hof van Justitie van de Europese Unie
- Rechtspraak.nl

Twee belangr

- CURIA - Het Hof va
- Rechtspraak.nl



Zoeken in uitspraken

Zoek op trefwoord, onderwerp, ECLI, LJN, zaaknummer of vindplaats

Zoeken...

Uitgebreid zoeken

Zoeken in

Alle velden

Datum

Uitspraak | Tussen | dd-mm-jjjj en dd-mm-jjjj

Zoek binnen...

- (•) Gepubliceerde uitspraken
- ( ) Alle uitspraken

Instanties

- Hoge Raad
- Raad van State
- Centrale Raad van Beroep
- College van Beroep voor het bedrijfsleven
- Gerechtshoven
- Rechtbanken
- Andere instanties binnen het Koninkrijk

Rechtsgebieden

- Bestuursrecht
- Civiel recht
- Internationaal publiekrecht
- Strafrecht

Uitspraak/conclusie

- Uitspraak
- Conclusie

Zoek

(•) All cases ( ) Cases closed ( ) Cases pending

[x] All [x] Court of Justice [x] General Court [x] Civil Service Tribunal

(ex: C-17/05; 17/05)

All

aw referred to

nal law referred to

ECLI:EU:

Date of delivery

(•) from to (dd/mm/yyyy)

( ) last 8 days ( ) last month ( ) last year ( ) last 5 years

( ) on (dd/mm/yyyy)

or legislation

Search in [x] Grounds of judgment [ ] Operative part [ ] Opinion

Vier voorbeelden van diensten die meerdere bronnen samenvoegen

- SDU OpMaat
- Rechtsorde
- Legal Intelligence
  - Ontsluit producten van verschillende uitgevers (tijdschriften, handboeken, weekoverzichten, commentaren, blogs etc.).
  - Net iets sneller bijgewerkt, bijv. een artikeltje dat pas later op bijv. Rechtsorde verschijnt.
- Bluetick
  - Jurisprudentieonderzoek met AI
  - Markeren van een passage en het vinden van vergelijkbare passages

Herkent u het voorgaande?

- Technieken om effectief en zo compleet mogelijk zoeken in jurisprudentie of in grote hoeveelheden elektronische data.

Twee onderwerpen

- Hoe kun je effectief en zo compleet mogelijk zoeken in jurisprudentie of in grote hoeveelheden elektronische data?
- Hoe verloopt het proces van juridisch feitenonderzoek bijvoorbeeld bij een besluit tot het opleggen van een bestuurlijke ?

Boete voor bedrijf voor verwerken vingerafdrukken werknemers

Nieuwsbericht / 30 april 2020

Categorie:
Biometrie, Controle van werknemers

Werknemers van een bedrijf hebben hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor aanwezigheids- en tijdsregistratie. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft na onderzoek geconcludeerd dat het bedrijf geen vingerafdrukken van medewerkers had mogen verwerken. Het bedrijf kan zich namelijk niet beroepen op een uitzonderingsgrond voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens. Het bedrijf krijgt hiervoor een boete van 725.000 euro.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

Procesverloop [1]

- Op 6 september en 12 oktober 2018 heeft de AP telefonisch contact opgenomen met de signaalgever om vragen te stellen over zijn melding over (de verplichting tot) het gebruik en de locaties van de vingerscanapparatuur bij [VERTROUWELIJK].
- Naar aanleiding daarvan heeft de AP op 22 oktober 2018 van de signaalgever stukken ontvangen.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

Procesverloop [2]

- De AP heeft op 6 november 2018 een onaangekondigd onderzoek uitgevoerd bij [VERTROUWELIJK].
- De verslagen over dit onderzoek en de afgenomen verklaringen van medewerkers zijn 11 februari 2019 toegezonden aan [VERTROUWELIJK]. [VERTROUWELIJK] heeft aangegeven geen opmerkingen te hebben naar aanleiding van deze stukken.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

Procesverloop [3]

- Op 18 maart 2019 heeft de AP opnieuw onderzoek ten kantore van [VERTROUWELIJK] uitgevoerd.
- De verslagen over dit onderzoek en de afgenomen verklaringen van medewerkers zijn 9 mei 2019 toegezonden aan [VERTROUWELIJK].

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

Procesverloop [4]

- De AP heeft op 13 juni 2019 een conceptrapport aan [VERTROUWELIJK] verzonden.
- [VERTROUWELIJK] heeft hierop op 3 juli 2019 haar zienswijze gegeven.
- Met inachtneming van deze reactie heeft de AP het definitieve rapport vastgesteld.
- Dit rapport is bij brief van 4 september 2019 aan [VERTROUWELIJK] toegezonden.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

Procesverloop [5]

- Bij brief van 16 september 2019 heef de AP aan [VERTROUWELIJK] een voornemen tot handhaving verzonden.
- Daartoe tevens bij brief van 16 september 2019 door de AP in de gelegenheid gesteld, heeft [VERTROUWELIJK] op 21 oktober 2019 schriftelijk haar zienswijze gegeven over dit voornemen en het daaraan ten grondslag gelegde definitieve rapport.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

Juridisch feitenonderzoek

- Wilsonafhankelijk materiaal
- Bureauonderzoek
  - Screenshots van de website
  - Vastleggen algemene/privacyvoorwaarden
- Onderzoek ter plaatse & technisch onderzoek
  - De feitelijke situatie vaststellen (bijv. met foto's).
  - Inzage nemen in systemen (vaststellen van de aard, de omvang en de periode van de verwerking van (persoons)gegevens).
- In hoeverre zijn verklaringen wilsonafhankelijk?

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

3.1.1 Feiten

Bij [VERTROUWELIJK] zijn vijf scanstations aanwezig en actief, waarvan drie met vingerscanner. Eén van die drie wordt gebruikt voor het testen en voor het vastleggen van vingerafdrukken, de andere twee voor in- en uitklokken [VERTROUWELIJK]. Al deze scanstations wisselen gegevens uit met een softwareprogramma, waarmee naast controle op aan- en afwezigheid men inzicht kan krijgen in werktijden, ziekteverzuim en overuren.[1]

[VERTROUWELIJK] heeft verklaard dat van haar werknemers van twee vingers vingerafdrukken zijn gemaakt en vastgelegd. Het scanstation berekent een template van de vingerafdruk en slaat deze op in het softwareprogramma. Dit betekent dat met behulp van een fotografische scan unieke puntjes geïdentificeerd worden in de lijnen van de afdruk. De puntjes tezamen vormen de basis voor een wiskundige berekening om de kwaliteit van de vingerafdruktemplate te berekenen.[2]

[VERTROUWELIJK] laat vingerafdrukken van werknemers vastleggen zodra men in dienst komt, zodat men kan inklokken.[3] Uit verklaringen van de werknemers van [VERTROUWELIJK] blijkt dat zij zijn opgeroepen om langs te komen voor het afnemen van de vingerafdruk.[4]

De AP heeft op 18 maart 2019 tijdens het onderzoek bij [VERTROUWELIJK] vastgesteld dat [VERTROUWELIJK] een digitale map bezit met daarin alle vingerafdruktemplates van vingerafdrukken

---

[1] Verslag technisch onderzoek bij onderzoek ter plaatste (d.d. 6 november 2018) van 12 november 2018, schermafbeelding website leverancier van 29 januari 2019 en verslag technisch onderzoek inclusief bijlagen A t/m H (bijlage G (digitale inhoud map bio_templates) en bijlage H (digitale foto-bestanden) van 19 maart 2019.
[2] Verslag technisch onderzoek bij onderzoek ter plaatste (d.d. 6 november 2018) van 12 november 2018.
[3] Gespreksverslag met directeur van [VERTROUWELIJK] van 9 november 2018.
[4] Eerste drie gespreksverslagen met medewerkers van [VERTROUWELIJK] van 7 november 2018 en gespreksverslagen met medewerkers van [VERTROUWELIJK] van 19 maart 2019.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

3.1.1 Feiten

Bij [VERTROUWELIJK] zijn vijf scanstations aanwezig en actief, waarvan drie met vingerscanner. Eén van die drie wordt gebruikt voor het testen en voor het vastleggen van vingerafdrukken, de andere twee voor in- en uitklokken [VERTROUWELIJK]. Al deze scanstations wisselen gegevens uit met een softwareprogramma, waarmee naast controle op aan- en afwezigheid men inzicht kan krijgen in werktijden, ziekteverzuim en overuren.[1]

[VERTROUWELIJK] heeft verklaard dat van haar werknemers van twee vingers vingerafdrukken zijn gemaakt en vastgelegd. Het scanstation berekent een template van de vingerafdruk en slaat deze op in het softwareprogramma. Dit betekent dat met behulp van een fotografische scan unieke puntjes

3.1.3 Conclusie

[VERTROUWELIJK] had op 25 mei 2018 biometrische gegevens opgeslagen van 250 werknemers welke geleidelijk zijn aangevuld tot 337 werknemers. [VERTROUWELIJK] heeft tot en met in ieder geval 16 april 2019 de biometrische gegeven verwerkt. Gelet op het voorgaande komt de AP tot de conclusie dat [VERTROUWELIJK] biometrische gegevens van werknemers vanaf 25 mei 2018 tot en met 16 april 2019 heeft verwerkt in de zin van artikel 4, onderdeel veertien, van de AVG.

---

[1] Verslag technisch onderzoek bij onderzoek ter plaatste (d.d. 6 november 2018) van 12 november 2018, schermafbeelding website leverancier van 29 januari 2019 en verslag technisch onderzoek inclusief bijlagen A t/m H (bijlage G (digitale inhoud map bio_templates) en bijlage H (digitale foto-bestanden) van 19 maart 2019.
[2] Verslag technisch onderzoek bij onderzoek ter plaatste (d.d. 6 november 2018) van 12 november 2018.
[3] Gespreksverslag met directeur van [VERTROUWELIJK] van 9 november 2018.
[4] Eerste drie gespreksverslagen met medewerkers van [VERTROUWELIJK] van 7 november 2018 en gespreksverslagen met medewerkers van [VERTROUWELIJK] van 19 maart 2019.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-bedrijf-voor-verwerken-vingerafdrukken-werknemers

Dank voor uw aandacht